

RADAR FEMININO

O que é

Cria diretrizes estaduais para garantir que o monitoramento eletrônico de condenados e investigados por crimes contra a dignidade sexual, quando determinado pela legislação federal ou pelo Poder Judiciário, funcione de forma integrada com a proteção das vítimas. A proposta conecta o acompanhamento da tornozeleira, os alertas de violação e os dispositivos de segurança destinados às vítimas, sem criar nova pena nem modificar as regras de execução penal.

Quem atende

Vítimas de crimes contra a dignidade sexual protegidas por medidas judiciais e pessoas submetidas a monitoramento eletrônico nos casos previstos pela legislação federal. A política também melhora a capacidade operacional dos órgãos estaduais responsáveis pelo acompanhamento desses equipamentos.

Por que existe

A legislação federal já determina monitoramento eletrônico de condenados por crimes contra a dignidade sexual em hipóteses de saída do estabelecimento penal e prevê dispositivo de segurança para alertar vítimas em determinadas medidas protetivas. O desafio estadual passa a ser garantir que a tornozeleira, os alertas e a resposta do poder público funcionem de maneira rápida e integrada.

Problemas que resolve

A proposta busca reduzir falhas entre a determinação judicial e sua execução, tornar mais rápido o tratamento de violações da tornozeleira, fortalecer a proteção da vítima diante de aproximações indevidas, melhorar o compartilhamento institucional permitido por lei e criar indicadores anonimizados para acompanhar a eficiência do sistema.

Sustentação jurídica

A Bahia possui competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal, mas não pode criar crimes, penas ou novas condições de execução penal, matérias submetidas à legislação federal. A proposta deve, portanto, complementar a **Lei de Execução Penal**, especialmente o art. 146-E introduzido pela Lei Federal nº 15.280/2025, e observar as medidas protetivas do art. 350-A do CPP e as diretrizes da Resolução CNJ nº 412/2021.

Pode ser apresentada como **Projeto de Lei Ordinária de iniciativa parlamentar**, desde que estabeleça diretrizes gerais e deixe ao Poder Executivo a regulamentação e a distribuição interna das responsabilidades. O Tema 917 do STF afasta a ideia de que a simples geração de despesa configure vício de iniciativa. A execução pode

aproveitar a **Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas e os núcleos já existentes na Bahia**, sem necessidade de criar uma nova estrutura administrativa. Eventual expansão de equipamentos deverá ser acompanhada da correspondente avaliação de impacto financeiro.

INFÂNCIA SEM NEGÓCIOS

O que é

Aperfeiçoar a atual Política Estadual de Prevenção e Combate à Adultização e à Sexualização Infantil da Bahia para proteger expressamente também os adolescentes, estabelecendo critérios objetivos de proteção conforme a faixa etária, o estágio de desenvolvimento e a classificação indicativa nacional. A proposta alcança especialmente eventos, atividades e produções que recebam recursos, apoio ou utilizem espaços públicos estaduais.

Quem atende

Crianças e adolescentes em todo o Estado da Bahia, com proteção proporcional à idade e ao nível de maturidade, além de oferecer parâmetros mais claros para famílias, organizadores de eventos, instituições e Poder Público.

Por que existe

A Bahia já possui a Lei nº 15.125/2026 contra a adultização e a sexualização infantil, mas a norma concentra sua redação nas crianças. A proposta amplia a proteção aos adolescentes e aprimora os critérios da lei para diferenciar conteúdo sexual inadequado de conteúdos educativos, científicos, médicos, preventivos ou de proteção de direitos.

Problemas que resolve

Evita a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos, performances ou contextos sexualmente inadequados à sua faixa etária; cria critérios mais objetivos para utilização de recursos e espaços estaduais; reduz interpretações subjetivas; e integra a proteção estadual às normas federais do ECA e da classificação indicativa.

Sustentação jurídica

A proposta se apoia no art. 227 e na competência concorrente de proteção à infância e juventude prevista na Constituição Federal, utilizando como base a Lei estadual nº 15.125/2026 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto deve respeitar a competência da União sobre diretrizes e bases da educação e a jurisprudência do STF, especialmente a ADI 7.644, que admite proteção adequada à idade e maturidade, mas limita leis estaduais sobre conteúdos e métodos pedagógicos. A alteração pode ser apresentada por deputado estadual como Projeto de Lei Ordinária, sem criação de órgãos, cargos ou nova estrutura administrativa, deixando a execução aos órgãos estaduais competentes dentro das estruturas existentes e a organização interna para regulamentação do Poder Executivo. Eventual criação de nova despesa obrigatória deverá observar o art. 113

do ADCT, enquanto eventual discussão de iniciativa deve considerar o Tema 917 do STF.

PALCO SEGURO

O que é

Atualizar e ampliar a Lei Antibaixaria da Bahia para estabelecer salvaguardas específicas de proteção a crianças e adolescentes em shows, festas, festivais e demais eventos contratados, patrocinados, financiados, fomentados ou apoiados com recursos públicos estaduais.

Além das restrições já existentes na legislação baiana, os instrumentos públicos poderão estabelecer regras objetivas contra incitação à prática de crimes, apologia de fatos criminosos e promoção de organizações criminosas em eventos acessíveis ao público infantojuvenil.

A regra alcançará recursos estaduais empregados em qualquer município da Bahia, inclusive por meio de contratos, patrocínios, editais de fomento, convênios, parcerias ou transferências voluntárias especificamente vinculadas à realização do evento.

A proposta não criará classificação indicativa estadual, censura prévia ou lista de artistas proibidos.

Quem atende

Crianças e adolescentes que frequentem eventos custeados ou apoiados total ou parcialmente pelo Estado da Bahia, além de suas famílias.

Também estabelece parâmetros mais claros para gestores públicos, produtores culturais, artistas, entidades e demais responsáveis pela utilização de recursos estaduais nesses eventos.

Por que existe

A Bahia já possui a Lei Estadual nº 12.573/2012, conhecida como Lei Antibaixaria, que restringe a utilização de recursos públicos na contratação de artistas em determinadas situações, inclusive quando houver incentivo à violência ou apologia ao uso de drogas ilícitas.

A legislação, entretanto, não foi estruturada especificamente para proteger crianças e adolescentes contra incitação ou apologia à prática de crimes em geral, nem trata expressamente de organizações criminosas ou das diversas modalidades atuais de financiamento e fomento cultural.

A proposta não substitui a Lei Antibaixaria: amplia e moderniza seu alcance para preencher essas lacunas.

Problemas que resolve

Cria critérios estaduais claros para impedir que recursos públicos destinados a eventos acessíveis a crianças e adolescentes sejam utilizados para financiar condutas que caracterizem incitação ou apologia criminosa ou promoção de organizações criminosas.

Permite incorporar essas salvaguardas aos contratos, editais, patrocínios, termos de fomento, convênios e demais instrumentos já utilizados pelo Estado.

A fiscalização ocorrerá sobre fatos concretamente verificados na execução do evento, e não mediante aprovação prévia de repertório ou censura de manifestações artísticas.

Nenhum gênero musical, manifestação cultural, estilo de festa, origem territorial, linguagem ou estética poderá ser considerado ilícito por si só. Paredão, pagodão, funk, rap, arrocha e outras manifestações culturais estarão submetidos aos mesmos critérios objetivos aplicáveis a qualquer atividade artística.

Também não serão considerados automaticamente apologia conteúdos históricos, jornalísticos, acadêmicos, científicos, documentais, didáticos, ficcionais, satíricos ou críticos, nem manifestações destinadas a defender alterações legislativas ou mudanças em políticas públicas.

Em caso de descumprimento comprovado, poderão ser aplicadas as consequências previstas no instrumento jurídico utilizado, como suspensão de pagamento, restituição de recursos, multa, rescisão ou outras medidas legalmente cabíveis, sempre mediante procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

Sustentação jurídica

A proposta utiliza a competência concorrente dos Estados prevista no art. 24, IX e XV, da Constituição Federal, relativa à cultura e à proteção da infância e juventude, em conjunto com o dever de proteção integral previsto no art. 227 da Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O instrumento adequado é Projeto de Lei Ordinária estadual alterando e ampliando a Lei Estadual nº 12.573/2012.

A Bahia não criará novos crimes nem uma definição própria de “apologia”. A aplicação da norma deverá observar os conceitos estabelecidos pela legislação federal, especialmente os arts. 286 e 287 do Código Penal, referentes à incitação pública à prática de crime e à apologia pública de fato criminoso ou de autor de crime, além da legislação federal sobre organizações criminosas.

A proposta também não criará classificação indicativa estadual. A classificação continuará submetida ao sistema federal, respeitando a competência da União e a jurisprudência do STF.

A liberdade artística prevista nos arts. 5º, IX, e 220 da Constituição permanece protegida. A ADI 2404 impede que a classificação indicativa seja transformada em mecanismo de censura, e a ADPF 187 protege manifestações voltadas à defesa de mudanças na legislação. A evolução da ADPF 1103 também deverá ser observada por tratar diretamente dos limites entre proteção de menores, manifestações relacionadas a drogas e liberdade de expressão.

O Estado poderá estabelecer condições para a utilização de seus próprios recursos públicos em contratações, patrocínios, editais, fomento e instrumentos equivalentes. Quando houver transferência voluntária estadual especificamente vinculada à realização do evento, essas condições também poderão integrar o respectivo instrumento.

A norma não alcançará recursos próprios dos municípios nem transferências constitucionais, e não determinará como as prefeituras deverão organizar suas administrações.

A execução poderá ser realizada pelos próprios órgãos responsáveis pelos contratos, patrocínios, editais, termos de fomento e transferências, utilizando as estruturas administrativas existentes. A distribuição interna das responsabilidades ficará para regulamentação do Poder Executivo, sem necessidade de criação de secretaria, conselho, departamento, cadastro de artistas ou nova estrutura fiscalizatória.

A iniciativa parlamentar permanece compatível com o Tema 917 do STF desde que a lei não crie cargos, reorganize órgãos, altere o regime jurídico dos servidores ou estabeleça novas atribuições administrativas internas reservadas ao Executivo.

Não há renúncia de receita, e o desenho proposto procura evitar nova estrutura permanente de despesas. As eventuais consequências administrativas deverão seguir o regime jurídico aplicável a cada contrato, parceria ou instrumento de fomento, sempre com contraditório e ampla defesa.

No Congresso Nacional, os PLs 65/2025 e 243/2025 discutem matérias semelhantes em âmbito federal e deverão ser acompanhados. Eventual legislação federal superveniente deverá ser observada pela norma baiana, especialmente quando estabelecer normas gerais nacionais.

ALERTA 60+

O que é

Criar uma camada adicional de segurança para pessoas idosas nas relações com instituições financeiras. O consumidor poderá, voluntariamente, cadastrar uma pessoa de confiança para receber alertas quando os próprios sistemas antifraude da instituição identificarem uma movimentação potencialmente suspeita ou incompatível com seu perfil. Também serão assegurados comunicação clara sobre golpes e atendimento prioritário para ocorrências de fraude.

Quem atende

Pessoas com 60 anos ou mais que utilizem bancos, instituições de pagamento e demais serviços financeiros sujeitos às relações de consumo no Estado da Bahia.

Por que existe

Golpes por telefone, aplicativos, falsos atendentes, engenharia social e operações digitais podem produzir prejuízos antes que familiares ou a própria instituição percebam o problema. A legislação já protege o consumidor e responsabiliza instituições quando há defeito de segurança, mas ainda é possível acrescentar uma ferramenta preventiva e voluntária voltada especificamente à pessoa idosa.

Problemas que resolve

Permite que uma tentativa de fraude seja percebida mais rapidamente; cria um segundo canal de alerta sem retirar a autonomia do idoso; fortalece a informação sobre golpes; e facilita o atendimento imediato quando houver suspeita de fraude. A pessoa de confiança não controla a conta, não autoriza transações e não recebe informações além das estritamente necessárias para o alerta.

Sustentação jurídica

A proposta se apoia na competência estadual concorrente de proteção do consumidor e na proteção constitucional da pessoa idosa, em linha com a ADI 6.727 do STF. O texto deve respeitar a regulamentação nacional do Banco Central, o CDC e a LGPD, deixando para as instituições financeiras os mecanismos técnicos de detecção e sem criar uma nova regra estadual de responsabilidade civil. A execução pública poderá utilizar estruturas já existentes, sem criação de órgãos ou cargos, aplicando-se o Tema 917 do STF quanto à iniciativa parlamentar. Como já tramita na ALBA o PL 25.658/2024 sobre fraudes financeiras contra pessoas idosas, esse conteúdo também pode ser incorporado a ele por instrumento legislativo adequado, evitando duplicação.

NOVO FUTURO

O que é

Criar uma política estadual que ofereça a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade uma trajetória integrada da escola para a autonomia: permanência e recuperação escolar, projeto de vida, educação financeira, qualificação profissional, acesso a estágio e aprendizagem, encaminhamento para o primeiro emprego ou empreendedorismo e ações de prevenção ao recrutamento pelo crime. Em vez de criar uma nova estrutura, a proposta conecta políticas estaduais e federais que já existem.

Quem atende

Prioritariamente adolescentes e jovens vulneráveis da rede pública, especialmente aqueles em risco de evasão escolar, sem acesso ao mercado de trabalho, moradores de territórios com alta violência ou que estejam cumprindo ou tenham cumprido medidas socioeducativas. A participação será voluntária e não haverá exclusão automática por baixo desempenho escolar ou histórico de ato infracional.

Por que existe

A Bahia já possui programas de permanência escolar, qualificação, emprego e prevenção da violência, mas essas ações podem funcionar em etapas separadas. A proposta cria uma trajetória contínua para que o jovem não apenas permaneça na escola, mas saia dela com qualificação, experiência profissional, conhecimento financeiro e conexão concreta com oportunidades de renda. O objetivo é enfrentar simultaneamente os fatores que favorecem evasão, pobreza persistente e recrutamento pela criminalidade.

Problemas que resolve

Integra políticas hoje dispersas; cria uma ponte entre escola e trabalho; direciona atenção especial aos jovens mais expostos ao crime em vez de excluí-los; fortalece educação financeira e profissional; e permite acompanhamento da evolução do jovem até sua inserção produtiva. A prevenção ao crime será baseada em informação, orientação, projetos de vida e oportunidades concretas, sem estigmatizar manifestações culturais, religião, linguagem ou origem social.

Sustentação jurídica

A proposta encontra suporte nos arts. 24, 205, 206 e 227 da Constituição Federal e nas competências estaduais relativas à educação e aos direitos da juventude. Pode ser apresentada como **Projeto de Lei Ordinária de diretrizes**, utilizando Bahia pela Paz, rede estadual de educação e demais estruturas existentes, com a distribuição interna das responsabilidades deixada à regulamentação do Executivo. O Tema 917

do STF permite a iniciativa parlamentar mesmo havendo alguma repercussão financeira, desde que a lei não reorganize órgãos nem servidores. Eventual nova bolsa, bônus ou poupança estadual exigirá estimativa de impacto conforme o art. 113 do ADCT e a LRF, razão pela qual essa parcela deve ser precedida de estudo fiscal e pode ser encaminhada separadamente ao Executivo. A política deverá funcionar de forma complementar, e não duplicada, ao Bolsa Presença e ao Pé-de-Meia.

COMBATE A MENDICÂNCIA INFANTIL

O que é

Criar diretrizes estaduais para prevenir e enfrentar a exploração econômica de crianças e adolescentes em ruas e logradouros públicos, incluindo situações em que sejam colocados para pedir dinheiro, vender produtos ou utilizados deliberadamente por terceiros para obter vantagem econômica. A simples presença da criança junto a uma família em situação de pobreza não será considerada, por si só, exploração.

Quem atende

Crianças e adolescentes submetidos à mendicância dirigida, trabalho infantil nas ruas ou outras formas de exploração econômica, além das famílias em situação de vulnerabilidade que necessitem de proteção e acompanhamento social.

Por que existe

O ECA e a legislação trabalhista já protegem crianças contra exploração e trabalho infantil, e a Bahia já possui redes de saúde e assistência capazes de atuar nesses casos. Falta, porém, uma diretriz estadual específica que trate da exploração econômica em espaços públicos e organize sua identificação e encaminhamento sem confundir pobreza com abandono ou exploração.

Problemas que resolve

Permite identificar mais rapidamente situações de exploração econômica, encaminhar a criança e sua família à rede de proteção, mapear áreas de maior incidência e articular os serviços públicos existentes. Evita tanto a normalização do trabalho infantil nas ruas quanto respostas automáticas que punam famílias exclusivamente por sua condição econômica.

Sustentação jurídica

A proposta se apoia nos arts. 24, XV, e 227 da Constituição Federal e no art. 283 da Constituição da Bahia, utilizando a competência estadual para proteção da infância e juventude. O PL deve estabelecer normas gerais e utilizar estruturas públicas já existentes, deixando ao Executivo a regulamentação dos fluxos administrativos, em consonância com o Tema 917 do STF. Não cria crime, não determina perda automática de guarda, não interfere nas atribuições do Ministério Público nem no regime dos servidores municipais. Os casos identificados serão encaminhados aos órgãos competentes para aplicação das medidas já previstas no ECA. A proposta deverá ainda conviver com eventual legislação federal resultante do PL 3.266/2025.

COMBATE A FALSAS DENÚNCIAS

O que é

Criar uma política estadual para qualificar os registros e estatísticas de violência contra a mulher, permitindo que denúncias cuja falsidade deliberada tenha sido efetivamente comprovada sejam identificadas separadamente nas bases administrativas e estatísticas. A proposta não considera falsa uma denúncia apenas porque foi arquivada, não teve provas suficientes, resultou em absolvição ou foi posteriormente retirada.

Quem atende

Mulheres vítimas de violência doméstica, familiar, sexual, física, psicológica, patrimonial ou moral que dependem da rede pública de segurança e proteção, além dos órgãos responsáveis por planejar e executar políticas de prevenção, atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher.

Por que existe

A proteção das mulheres depende também de informações públicas confiáveis. A Lei Maria da Penha determina que as estatísticas de violência doméstica e familiar sejam incorporadas às bases oficiais para subsidiar políticas públicas, e a própria SSP da Bahia mantém estatísticas específicas de violência contra a mulher.

Quando uma denúncia deliberadamente fabricada não pode ser distinguida nos registros analíticos dos demais casos, ela pode prejudicar a qualidade das evidências usadas para compreender onde, como e contra quem a violência ocorre. A finalidade da proposta é melhorar essa distinção para que os dados públicos auxiliem de forma mais precisa a proteção das mulheres que efetivamente enfrentam situações de violência.

Problemas que resolve

Cria uma separação técnica entre denúncias registradas, casos ainda em apuração, ocorrências não comprovadas e situações em que tenha sido demonstrada a fabricação consciente de fatos ou provas. Isso melhora a qualidade das estatísticas utilizadas para orientar prevenção, policiamento, atendimento e demais políticas de proteção.

Ao mesmo tempo, protege a mulher que denuncia de boa-fé: arquivamento, ausência de provas, absolvição do acusado, retratação ou divergência de versões não poderão, por si sós, transformar uma denúncia em falsa. A classificação excepcional dependerá de apuração própria e comprovação da falsidade deliberada.

Sustentação jurídica

O art. 38 da Lei Maria da Penha determina a utilização das estatísticas de violência doméstica e familiar contra a mulher nas bases oficiais destinadas a subsidiar políticas públicas, enquanto a Bahia já produz séries estatísticas próprias sobre violência contra a mulher por meio da SSP.

A proposta deve limitar-se à organização, qualificação e tratamento dos registros administrativos estaduais, utilizando sistemas e estruturas já existentes e deixando ao Poder Executivo a regulamentação técnica. Não cria crime estadual nem interfere na competência federal sobre matéria penal: constatados indícios de denúncia caluniosa, comunicação falsa de crime ou outra infração, o caso será encaminhado às autoridades competentes conforme a legislação federal.

A identificação estatística de uma denúncia deliberadamente falsa deverá exigir procedimento próprio, contraditório e comprovação de que houve fabricação consciente dos fatos, preservando tanto a integridade das informações públicas quanto a segurança das mulheres que procuram legitimamente a rede de proteção.

VAGAS “ANTI-BOLSA”

O que é

Criar uma política de acesso socioeconômico aos concursos públicos estaduais para ampliar as oportunidades de pessoas de baixa renda ingressarem no serviço público por mérito e concurso. A proposta parte de uma lógica simples: a assistência social deve proteger quem precisa, mas o Estado também deve criar caminhos concretos para que famílias vulneráveis conquistem renda própria por meio do trabalho.

Quem atende

Pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único, inclusive integrantes de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, desde que atendam aos critérios socioeconômicos definidos em lei e sejam aprovadas nos requisitos mínimos do concurso.

Por que existe

As políticas de transferência de renda cumprem uma função de proteção social, mas não substituem a autonomia proporcionada pelo emprego e pela renda própria. A proposta cria uma ponte entre assistência e trabalho: em vez de limitar a política social ao pagamento de benefícios, abre uma oportunidade adicional para que pessoas vulneráveis disputem empregos públicos e possam superar gradualmente essa condição.

Problemas que resolve

Cria um caminho de mobilidade social baseado em trabalho e renda; amplia o acesso de pessoas pobres ao serviço público; utiliza o CadÚnico para identificar objetivamente o público beneficiado; e permite que famílias hoje dependentes de transferência de renda possam avançar para uma situação de autonomia financeira.

Não há contratação automática nem dispensa de concurso. O candidato precisa ser aprovado, cumprir a nota mínima e atender a todos os requisitos do cargo.

Sustentação jurídica

A Constituição exige concurso público para ingresso nos cargos estaduais, pelo art. 37, II, e essa regra permanece integralmente preservada. O diferencial seria socioeconômico dentro do próprio processo seletivo, mediante critérios objetivos de renda e vulnerabilidade.

A jurisprudência do STF admite ações afirmativas destinadas à promoção da igualdade material, desde que possuam critérios objetivos, finalidade legítima e desenho proporcional.

O Estado não interfere no Bolsa Família, que é programa federal. A política estadual utiliza o CadÚnico apenas como instrumento de identificação socioeconômica. Quando houver aumento da renda familiar decorrente do emprego, aplicam-se normalmente as regras federais do Bolsa Família, inclusive sua Regra de Proteção e posterior desligamento quando cabível.

Como a política interfere nas regras de ingresso e provimento dos cargos do Poder Executivo, sua implementação deve respeitar a iniciativa constitucional do Governador. Para um deputado estadual, o caminho juridicamente mais seguro é apresentar uma Indicação ao Executivo propondo o envio do respectivo projeto de lei.

A execução pode utilizar as estruturas que já realizam concursos e as bases oficiais do CadÚnico, sem necessidade de criar nova secretaria, órgão ou carreira.

COMBATE AO TRIBUNAL RACIAL

O que é

Cria regras de transparência e proteção individual para ações afirmativas e procedimentos de heteroidentificação utilizados pelo Estado. A autodeclaração permanece como ponto inicial da identificação racial, e eventual verificação por terceiros deverá funcionar apenas como mecanismo complementar, com critérios previamente divulgados, decisão fundamentada, direito de recurso e respeito à dignidade do candidato. O projeto também impede sistemas de pontuação ou graduação destinados a estabelecer o “grau” de pertencimento racial de uma pessoa.

Quem atende

Candidatos de concursos, processos seletivos e demais seleções públicas estaduais submetidos a políticas de reserva de vagas, além dos estudantes das instituições estaduais de ensino, respeitada a autonomia constitucional das universidades.

Por que existe

A Bahia utiliza políticas de cotas raciais e procedimentos de heteroidentificação que podem envolver análise de características fenotípicas, como cor da pele, cabelo e traços faciais. Embora o STF admita a heteroidentificação como instrumento complementar de combate a fraudes, decisões subjetivas ou insuficientemente fundamentadas podem gerar controvérsias sobre quem pode ou não ocupar determinada vaga. A proposta busca impedir que esse controle se transforme em classificação racial arbitrária.

Problemas que resolve

Impede critérios secretos ou modificados durante a seleção; veda notas, escalas ou graus de “negritude”; exige fundamentação individualizada quando uma autodeclaração for rejeitada; garante contraditório, recurso e revisão por instância distinta; impede o uso de ancestralidade, exames genéticos ou investigação familiar como forma de classificação racial; e aumenta a possibilidade de controle administrativo e judicial de decisões arbitrárias.

A proposta também busca incentivar que políticas públicas estaduais utilizem critérios objetivos e verificáveis sempre que juridicamente possível, como renda, vulnerabilidade socioeconômica e origem escolar, sem impedir as ações afirmativas constitucionalmente admitidas.

Sustentação jurídica

O STF, na ADC 41, reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais em concursos e admitiu a heteroidentificação como mecanismo subsidiário à autodeclaração, condicionada ao respeito à dignidade da pessoa humana, ao contraditório e à ampla defesa. No Tema 1.420, o Supremo confirmou que atos das comissões de heteroidentificação podem ser controlados judicialmente para assegurar essas garantias.

Por isso, uma proibição absoluta das bancas seria juridicamente frágil. O caminho mais seguro é disciplinar suas garantias, transparência e fundamentação, evitando procedimentos arbitrários ou sistemas destinados a medir o grau de pertencimento racial do candidato.

Nas universidades estaduais, a regulamentação deverá respeitar a autonomia prevista no art. 207 da Constituição Federal e no art. 262 da Constituição da Bahia. O STF também decidiu, no Tema 1.308, que o Estado não pode simplesmente proibir cotas étnico-raciais nas instituições estaduais de ensino superior.

Quanto aos concursos do Poder Executivo, alterações substanciais no modelo de reserva e verificação das vagas devem respeitar a iniciativa legislativa relativa ao provimento dos cargos públicos. Por isso, essa parcela poderá ser encaminhada ao Governador para alteração da regulamentação da Lei estadual nº 13.182/2014, enquanto o núcleo parlamentar pode concentrar-se nas garantias gerais de publicidade, motivação, contraditório e proteção contra classificações raciais arbitrárias.